



Resumo Estratégico — ALE-RR (Assistente Legislativo)

Semana: __/__/__ a __/__/__

Este material contém os **conceitos-chave** das missões semanais para você ler, memorizar e revisar em qualquer lugar.



1. Administração Financeira e Orçamentária (AFO)

A. Ciclo da Despesa Pública (F-E-L-P)

1. **Fixação:** Ocorre na elaboração e aprovação da LOA. É o limite máximo de gastos.
2. **Empenho:** Ato da autoridade que cria obrigação de pagamento (reserva do orçamento).
Não se pode realizar despesa sem prévio empenho. (Tipos: Ordinário, Estimativa, Global).
3. **Liquidação:** É a verificação do direito adquirido do credor. Confirmação de que o serviço foi prestado ou o bem entregue (nota fiscal, ateste).
4. **Pagamento:** Entrega do dinheiro ao credor, extinguindo a obrigação. Feito após a regular liquidação.

B. O Tripé Orçamentário (PPA, LDO, LOA)

- **PPA (Plano Plurianual):** É o planejamento de médio prazo (4 anos). Estabelece **D.O.M.** (Diretrizes, Objetivos e Metas) para despesas de capital e continuadas. É visão estratégica.
- **LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias):** Anual. Faz a ponte (tática) entre PPA e LOA. Traz as **Metas e Prioridades** para o ano seguinte. Orienta a elaboração da LOA e dispõe sobre alterações na legislação tributária.
- **LOA (Lei Orçamentária Anual):** Anual (operacional). É o orçamento propriamente dito. **Estima a Receita e Fixa a Despesa.** É composta por 3 orçamentos: Fiscal, Seguridade Social e Investimento das Estatais.

C. Princípios Orçamentários Principais

- **Unidade (Totalidade):** Cada ente deve ter apenas um único orçamento.
 - **Universalidade:** O orçamento deve conter **TODAS** as receitas e todas as despesas.
 - **Anualidade (Periodicidade):** O orçamento tem vigência por um período determinado (1 ano).
 - **Exclusividade:** A LOA não conterá dispositivo estranho à fixação da despesa e estimativa da receita. *Exceções permitidas:* Autorização para créditos suplementares e operações de crédito (ARO).
 - **Orçamento Bruto:** Receitas e despesas devem constar na LOA pelos seus valores totais, vedadas quaisquer deduções.
-



2. Direito Administrativo

Atos Administrativos: Requisitos e Atributos

✦ Requisitos / Elementos (CO-FI-FO-M-OB):

Para o ato ser válido, precisa desses 5 elementos. (Competência, Finalidade e Forma são sempre vinculados).

- **CO - Competência:** Quem tem o poder legal de praticar o ato (pode ser delegada/avocada, salvo exceções).
- **FI - Finalidade:** O interesse público a ser alcançado (sempre interesse público).
- **FO - Forma:** O modo como o ato se exterioriza (regra: escrita).
- **M - Motivo:** A situação de fato e de direito que autoriza ou exige o ato (o porquê). *Pode ser discricionário.*
- **OB - Objeto:** O conteúdo do ato em si, o efeito prático que ele produz (o quê). *Pode ser discricionário.*

✦ Atributos do Ato (P-A-T-I):

- **P - Presunção de Legitimidade/Veracidade:** Presume-se que o ato está conforme a lei e que os fatos são verdadeiros (inversão do ônus da prova). Presente em *todos* os atos.
- **A - Autoexecutoriedade:** A Administração pode executar o ato com seus próprios meios, sem precisar de ordem judicial. (Ex: apreender mercadoria estragada).
- **T - Tipicidade:** O ato deve corresponder a figuras previamente definidas em lei.

- **I - Imperatividade:** O ato se impõe a terceiros independentemente da concordância deles. (Não está presente em atos enunciativos/negociais).
-



3. Processo Legislativo (CF - Arts. 44 a 75)

Quóruns de Aprovação (Muito cobrado na FCC)

- **Lei Ordinária (LO):** Maioria **Simples** (ou relativa) - Maioria dos **presentes** (desde que a maioria absoluta da Casa esteja presente para iniciar a sessão).
- **Lei Complementar (LC):** Maioria **Absoluta** - Mais da metade de **todos** os membros da Casa (quórum fixo, não depende de quantos estão presentes).
- **Emenda Constitucional (PEC):** **3/5** dos membros, em **2 turnos**, em **cada Casa** do Congresso (Câmara e Senado).

Fases do Processo Legislativo

1. **Iniciativa:** Pode ser Geral ou Privativa (ex: leis sobre aumento de servidor do executivo são de iniciativa privativa do Chefe do Executivo).
 2. **Discussão e Votação:** Passa pelas comissões (como CCJ) e Plenário.
 3. **Sanção ou Veto:** O Executivo concorda (Sanção) ou discorda (Veto - total ou parcial). O Veto deve ser motivado (inconstitucionalidade ou interesse público) e sempre recai sobre texto integral (artigo, parágrafo, inciso). Não pode vetar apenas "palavras isoladas".
 4. **Promulgação:** Atesta a existência válida da lei.
 5. **Publicação:** Condição de eficácia (torna a lei exigível para todos).
-



Controle de Exercícios e Metas (Para você preencher)

- ☐ Lidos e revisados os conceitos acima.
- ☐ Resolvido 30 questões de Português (Concordância/Regência). Acertos: ____/30
- ☐ Resolvido 50 questões de AFO (FCC). Acertos: ____/50
- ☐ Leitura da LC 95/1998 (Regras de elaboração de leis - arts e incisos).
- ☐ Leitura LCE 053/2001 (Estatuto do Servidor RR).



Minhas Anotações de Revisão / Dicas Adicionais

Escreva aqui o que você errou nas questões e precisa lembrar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Foco no objetivo: A aprovação traz a estabilidade e o conforto. O ego é zero, o foco é na prova!